TÉRMINOS Y CONDICIONES

Última actualización: 18 de septiembre de 2026

ACEPTACIÓN DE NUESTROS TÉRMINOS LEGALES

Somos DBProject (la «Compañía», «nosotros», «nos», «nuestro/a»), una empresa registrada en Uruguay, con domicilio en Dr. Roman Bergalli 970, 20000 Maldonado, Maldonado, Maldonado 20000.

Operamos el sitio web https://www.veterinariadelmar.com (el «Sitio»), así como cualquier otro producto y servicio relacionado que haga referencia o enlace a estos términos legales (los «Términos Legales») (colectivamente, los «Servicios»).

Puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono al 09X-XXX-XXX, por correo electrónico a veterinariadelmar@gmail.com o por correo postal a Dr. Roman Bergalli 970, 20000 Maldonado, Maldonado, Maldonado 20000, Uruguay.

Estos Términos Legales constituyen un acuerdo jurídicamente vinculante celebrado entre usted, ya sea a título personal o en representación de una entidad («usted»), y DBProject, en relación con su acceso a los Servicios y su uso de estos. Usted acepta que, al acceder a los Servicios, ha leído, comprendido y aceptado quedar sujeto a todos estos Términos Legales. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS ESTOS TÉRMINOS LEGALES, SE LE PROHÍBE EXPRESAMENTE UTILIZAR LOS SERVICIOS Y DEBE DEJAR DE UTILIZARLOS DE INMEDIATO.

Los términos y condiciones complementarios o documentos que puedan publicarse ocasionalmente en los Servicios quedan expresamente incorporados al presente documento por referencia. Nos reservamos el derecho, a nuestra exclusiva discreción, de realizar cambios o modificaciones a estos Términos Legales en cualquier momento y por cualquier motivo. Le informaremos sobre cualquier cambio mediante la actualización de la fecha de «Última actualización» de estos Términos Legales, y usted renuncia a cualquier derecho a recibir una notificación específica de cada cambio. Es su responsabilidad revisar periódicamente estos Términos Legales para mantenerse informado sobre las actualizaciones. Quedará sujeto a los cambios y se considerará que ha sido informado de ellos y que los ha aceptado mediante su uso continuado de los Servicios después de la fecha en que se publiquen los Términos Legales revisados.

Los Servicios están destinados a usuarios de al menos 18 años de edad. Las personas menores de 18 años no están autorizadas a utilizar ni registrarse en los Servicios.

Le recomendamos imprimir una copia de estos Términos Legales para sus archivos.

ÍNDICE
1. NUESTROS SERVICIOS
2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
3. DECLARACIONES DEL USUARIO
4. REGISTRO DEL USUARIO
5. COMPRAS Y PAGOS
6. ACTIVIDADES PROHIBIDAS

7. CONTRIBUCIONES GENERADAS POR LOS USUARIOS
8. LICENCIA DE LAS CONTRIBUCIONES
9. SITIOS WEB Y CONTENIDO DE TERCEROS
10. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
11. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
12. VIGENCIA Y TERMINACIÓN
13. MODIFICACIONES E INTERRUPCIONES
14. LEGISLACIÓN APLICABLE
15. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
16. CORRECCIONES
17. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
18. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
19. INDEMNIZACIÓN
20. DATOS DEL USUARIO
21. COMUNICACIONES, TRANSACCIONES Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
22. DISPOSICIONES VARIAS
23. CONTÁCTENOS

1. NUESTROS SERVICIOS

La información proporcionada al utilizar los Servicios no está destinada a su distribución o uso por parte de ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país donde dicha distribución o uso sea contrario a la ley o normativa, o que nos someta a algún requisito de registro dentro de dicha jurisdicción o país. En consecuencia, las personas que decidan acceder a los Servicios desde otros lugares lo hacen por iniciativa propia y son las únicas responsables del cumplimiento de las leyes locales, en la medida en que estas sean aplicables.

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Nuestra propiedad intelectual

Somos propietarios o licenciatarios de todos los derechos de propiedad intelectual sobre nuestros Servicios, incluido todo el código fuente, las bases de datos, las funcionalidades, el software, los diseños del sitio web, el audio, el video, los textos, las fotografías y los gráficos de los Servicios (colectivamente, el «Contenido»), así como las marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos contenidos en ellos (las «Marcas»).

Nuestro Contenido y nuestras Marcas están protegidos por las leyes de derechos de autor y marcas comerciales (así como por diversas leyes sobre propiedad intelectual y competencia desleal) y por tratados internacionales.

El Contenido y las Marcas se proporcionan en los Servicios o a través de estos «TAL COMO ESTÁN», únicamente para su uso personal y no comercial o para fines comerciales internos.

Su uso de nuestros Servicios

Siempre que cumpla con estos Términos Legales, incluida la sección «ACTIVIDADES PROHIBIDAS» que figura a continuación, le otorgamos una licencia no exclusiva, intransferible y revocable para:

■ acceder a los Servicios; y
■ descargar o imprimir una copia de cualquier parte del Contenido a la que haya obtenido acceso legítimamente,

únicamente para su uso personal y no comercial o para fines comerciales internos.

Salvo por lo establecido en esta sección o en cualquier otra parte de nuestros Términos Legales, ninguna parte de los Servicios, ni ningún Contenido o Marca, podrá copiarse, reproducirse, agregarse, republicarse, cargarse, publicarse, exhibirse públicamente, codificarse, traducirse, transmitirse, distribuirse, venderse, licenciarse ni explotarse de cualquier otra forma con fines comerciales, sin nuestro permiso previo y expreso por escrito.

Si desea utilizar los Servicios, el Contenido o las Marcas de cualquier forma distinta de las establecidas en esta sección o en cualquier otra parte de nuestros Términos Legales, envíe su solicitud a: veterinariadelmar@gmail.com. Si en algún momento le concedemos permiso para publicar, reproducir o exhibir públicamente cualquier parte de nuestros Servicios o Contenido, deberá identificarnos como propietarios o licenciantes de los Servicios, Contenido o Marcas y garantizar que cualquier aviso de derechos de autor o de propiedad aparezca o sea visible al publicar, reproducir o exhibir nuestro Contenido.

Nos reservamos todos los derechos sobre los Servicios, el Contenido y las Marcas que no se le hayan otorgado expresamente.

Cualquier incumplimiento de estos Derechos de Propiedad Intelectual constituirá un incumplimiento sustancial de nuestros Términos Legales y su derecho a utilizar los Servicios terminará de inmediato.

Sus envíos

Revise detenidamente esta sección y la sección «ACTIVIDADES PROHIBIDAS» antes de utilizar nuestros Servicios para comprender (a) los derechos que nos concede y (b) las obligaciones que tiene cuando publica o carga cualquier contenido a través de los Servicios.

Envíos: Al enviarnos directamente cualquier pregunta, comentario, sugerencia, idea, opinión u otra información sobre los Servicios («Envíos»), usted acepta cedernos todos los derechos de propiedad intelectual sobre dicho Envío. Usted acepta que seremos propietarios de dicho Envío y tendremos derecho a utilizarlo y difundirlo sin restricciones para cualquier finalidad lícita, comercial o de otro tipo, sin reconocimiento ni compensación para usted.

Usted es responsable de lo que publica o carga: Al enviarnos Envíos a través de cualquier parte de los Servicios, usted:

■ confirma que ha leído y acepta nuestras «ACTIVIDADES PROHIBIDAS» y que no publicará, enviará, divulgará, cargará ni transmitirá a través de los Servicios ningún Envío que sea ilegal, acosador, que incite al odio, perjudicial, difamatorio, obsceno, intimidatorio, abusivo, discriminatorio, amenazante para cualquier persona o grupo, sexualmente

explícito, falso, inexacto, engañoso o susceptible de inducir a error;
■ en la medida permitida por la legislación aplicable, renuncia a todos y cada uno de los derechos morales sobre dichos Envíos;
■ declara y garantiza que dichos Envíos son originales suyos o que posee los derechos y licencias necesarios para presentar dichos Envíos y que tiene plena autoridad para otorgarnos los derechos mencionados anteriormente en relación con sus Envíos; y
■ declara y garantiza que sus Envíos no constituyen información confidencial.

Usted es el único responsable de sus Envíos y acepta expresamente reembolsarnos cualquier pérdida que podamos sufrir debido a su incumplimiento de (a) esta sección, (b) los derechos de propiedad intelectual de terceros o (c) la legislación aplicable.

3. DECLARACIONES DEL USUARIO

Al utilizar los Servicios, usted declara y garantiza que: (1) toda la información de registro que proporcione será verdadera, exacta, actual y completa; (2) mantendrá la exactitud de dicha información y actualizará oportunamente la información de registro cuando sea necesario; (3) tiene capacidad jurídica y acepta cumplir estos Términos Legales; (4) no es menor de edad en la jurisdicción en la que reside; (5) no accederá a los Servicios mediante medios automatizados o no humanos, ya sea mediante un bot, script u otro medio; (6) no utilizará los Servicios para ningún propósito ilegal o no autorizado; y (7) su uso de los Servicios no infringirá ninguna ley o normativa aplicable.

Si proporciona información falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, tendremos derecho a suspender o cancelar su cuenta y denegar cualquier uso actual o futuro de los Servicios (o de cualquier parte de estos).

4. REGISTRO DEL USUARIO

Es posible que deba registrarse para utilizar los Servicios. Usted acepta mantener la confidencialidad de su contraseña y será responsable de todo uso de su cuenta y contraseña. Nos reservamos el derecho a eliminar, recuperar o modificar el nombre de usuario que seleccione si determinamos, a nuestra exclusiva discreción, que dicho nombre de usuario es inapropiado, obsceno o de cualquier otra forma objetable.

5. COMPRAS Y PAGOS

Aceptamos las siguientes formas de pago:

Usted acepta proporcionar información actual, completa y exacta de compra y de la cuenta para todas las compras realizadas mediante los Servicios. Asimismo, acepta actualizar oportunamente la información de la cuenta y de pago, incluida la dirección de correo electrónico, el método de pago y la fecha de vencimiento de la tarjeta de pago, para que podamos completar sus transacciones y ponernos en contacto con usted cuando sea necesario. Se añadirá el impuesto sobre las ventas al precio de las compras cuando consideremos que sea necesario. Podemos modificar los precios en cualquier momento. Todos los pagos deberán realizarse en _____.

Usted acepta pagar todos los cargos a los precios vigentes en ese momento para sus compras y cualquier costo de envío aplicable, y nos autoriza a cargar dichos importes al proveedor de pago que haya elegido al realizar su pedido. Nos reservamos el derecho a

corregir cualquier error o equivocación en los precios, incluso si ya hemos solicitado o recibido el pago.

Nos reservamos el derecho a rechazar cualquier pedido realizado a través de los Servicios. Podemos, a nuestra exclusiva discreción, limitar o cancelar las cantidades compradas por persona, hogar o pedido. Estas restricciones pueden incluir pedidos realizados mediante la misma cuenta de cliente o a su nombre, el mismo método de pago y/o pedidos que utilicen la misma dirección de facturación o envío. Nos reservamos el derecho a limitar o prohibir pedidos que, a nuestro exclusivo criterio, parezcan haber sido realizados por comerciantes, revendedores o distribuidores.

6. ACTIVIDADES PROHIBIDAS

No podrá acceder ni utilizar los Servicios para ningún propósito distinto de aquel para el cual ponemos los Servicios a disposición. Los Servicios no podrán utilizarse en relación con actividades comerciales, salvo aquellas que hayamos respaldado o aprobado específicamente.

Como usuario de los Servicios, usted acepta no:

■ recuperar sistemáticamente datos u otro contenido de los Servicios para crear o compilar, directa o indirectamente, una colección, compilación, base de datos o directorio sin nuestro permiso por escrito;
■ engañarnos, defraudarnos o inducirnos a error a nosotros o a otros usuarios, especialmente al intentar obtener información confidencial de cuentas, como contraseñas de usuarios;
■ eludir, desactivar o interferir de cualquier otra forma con las funciones de seguridad de los Servicios, incluidas las funciones que impidan o restrinjan el uso o la copia de cualquier Contenido o que hagan cumplir las limitaciones sobre el uso de los Servicios y/o del Contenido que estos contienen;
■ desprestigiarnos, perjudicarnos o dañar, en nuestra opinión, a nosotros y/o a los Servicios;
■ utilizar cualquier información obtenida de los Servicios para acosar, abusar o perjudicar a otra persona;
■ hacer un uso indebido de nuestros servicios de asistencia o presentar informes falsos de abuso o conducta indebida;
■ utilizar los Servicios de una manera incompatible con las leyes o normativas aplicables;
■ realizar operaciones de encuadre («framing») o enlazado no autorizadas a los Servicios;
■ cargar o transmitir (o intentar cargar o transmitir) virus, caballos de Troya u otro material, incluido el uso excesivo de letras mayúsculas y el spam (publicación continua de texto repetitivo), que interfiera con el uso y disfrute ininterrumpidos de los Servicios por parte de cualquier persona o que modifique, perjudique, interrumpa, altere o interfiera con el uso, las características, las funciones, el funcionamiento o el mantenimiento de los Servicios;
■ utilizar el sistema de forma automatizada, como mediante scripts para enviar comentarios o mensajes, o utilizar herramientas de extracción y recopilación de datos, robots u otras similares;
■ eliminar los avisos de derechos de autor u otros derechos de propiedad de cualquier Contenido;
■ intentar hacerse pasar por otro usuario o persona, o utilizar el nombre de usuario de otro usuario;

■ cargar o transmitir (o intentar cargar o transmitir) cualquier material que actúe como mecanismo pasivo o activo de recopilación o transmisión de información, incluidos, entre otros, formatos gráficos de intercambio («GIF»), píxeles 1×1, web bugs, cookies u otros dispositivos similares (a veces denominados «spyware», «mecanismos de recopilación pasiva» o «PCM»);
■ interferir, interrumpir o crear una carga excesiva en los Servicios o en las redes o servicios conectados a los Servicios;
■ acosar, molestar, intimidar o amenazar a cualquiera de nuestros empleados o agentes que participen en la prestación de cualquier parte de los Servicios;
■ intentar eludir cualquier medida de los Servicios diseñada para impedir o restringir el acceso a los Servicios o a cualquier parte de estos;
■ copiar o adaptar el software de los Servicios, incluidos, entre otros, Flash, PHP, HTML, JavaScript u otro código;
■ salvo cuando lo permita la legislación aplicable, descifrar, descompilar, desensamblar o realizar ingeniería inversa de cualquier software que forme parte de los Servicios o que los integre de cualquier manera;
■ salvo cuando sea consecuencia del uso estándar de motores de búsqueda o navegadores de Internet, utilizar, iniciar, desarrollar o distribuir cualquier sistema automatizado, incluidos, entre otros, spiders, robots, utilidades de trampas, scrapers o lectores sin conexión que accedan a los Servicios, o utilizar o iniciar scripts u otro software no autorizado;
■ utilizar un agente de compras o adquisiciones para realizar compras en los Servicios;
■ hacer cualquier uso no autorizado de los Servicios, incluida la recopilación de nombres de usuario y/o direcciones de correo electrónico de usuarios por medios electrónicos o de otro tipo con el fin de enviar correos electrónicos no solicitados, o crear cuentas de usuario mediante medios automatizados o bajo falsas apariencias;
■ utilizar los Servicios como parte de cualquier esfuerzo para competir con nosotros o utilizar de otro modo los Servicios y/o el Contenido para cualquier actividad generadora de ingresos o empresa comercial;
■ utilizar los Servicios para anunciar u ofrecer bienes y servicios para la venta;
■ vender o transferir de otro modo su perfil;
■ utilizar cualquier sistema automatizado (spiders, robots, utilidades de trampas, scrapers, lectores sin conexión) para acceder al sitio, o iniciar cualquier script o software no autorizado (salvo como consecuencia del uso de un motor de búsqueda o navegador de Internet estándar);
■ salvo cuando sea consecuencia del uso estándar de motores de búsqueda o navegadores de Internet, utilizar, iniciar, desarrollar o distribuir cualquier sistema automatizado, incluidos, entre otros, spiders, robots, utilidades de trampas, scrapers o lectores sin conexión que accedan al Sitio, o utilizar o iniciar cualquier script u otro software no autorizado;
■ utilizar https://www.veterinariadelmar.com de manera no autorizada (recopilando nombres de usuario y direcciones de correo electrónico de usuarios con el fin de enviar correos electrónicos no solicitados o crear cuentas de usuario mediante medios automatizados o bajo falsas apariencias);
■ descifrar, descompilar, desensamblar o realizar ingeniería inversa de cualquier software que forme parte de https://www.veterinariadelmar.com;
■ copiar/adaptar el software de https://www.veterinariadelmar.com (incluidos Flash, PHP, HTML, JavaScript u otro código);
■ eludir las medidas de https://www.veterinariadelmar.com diseñadas para impedir o restringir el acceso;

■ acosar, molestar, intimidar o amenazar a cualquiera de nuestros empleados o agentes que participen en la prestación de cualquier parte de https://www.veterinariadelmar.com;
■ interferir, interrumpir o crear una carga excesiva en https://www.veterinariadelmar.com, sus redes o servicios;
■ acosar, abusar o perjudicar a otra persona utilizando cualquier información obtenida de https://www.veterinariadelmar.com;
■ utilizar https://www.veterinariadelmar.com de manera incompatible con las leyes o normativas aplicables;
■ utilizar indebidamente los servicios de asistencia;
■ eludir, desactivar o interferir de cualquier otra forma con las funciones de seguridad de https://www.veterinariadelmar.com. Esto incluye funciones que impidan/restrinjan el uso de cualquier contenido o limiten el uso del sitio.

7. CONTRIBUCIONES GENERADAS POR LOS USUARIOS

Los Servicios no ofrecen a los usuarios la posibilidad de enviar o publicar contenido. Podemos proporcionarle la oportunidad de crear, enviar, publicar, mostrar, transmitir, ejecutar, divulgar, distribuir o difundir contenido y materiales a nosotros o en los Servicios, incluidos, entre otros, textos, escritos, videos, audios, fotografías, gráficos, comentarios, sugerencias o información personal u otro material (colectivamente, las «Contribuciones»). Las Contribuciones pueden ser visibles para otros usuarios de los Servicios y a través de sitios web de terceros. Por ello, cualquier Contribución que transmita puede ser tratada de conformidad con la Política de Privacidad de los Servicios. Cuando cree o ponga a disposición cualquier Contribución, declara y garantiza que:

■ la creación, distribución, transmisión, exhibición pública o ejecución, así como el acceso, la descarga o la copia de sus Contribuciones, no infringen ni infringirán los derechos de propiedad, incluidos, entre otros, los derechos de autor, patentes, marcas comerciales, secretos comerciales o derechos morales de terceros;
■ usted es el creador y propietario de las Contribuciones o posee las licencias, derechos, consentimientos, autorizaciones y permisos necesarios para utilizarlas y para autorizarnos a nosotros, a los Servicios y a otros usuarios de los Servicios a utilizarlas de cualquier manera contemplada por los Servicios y estos Términos Legales;
■ cuenta con el consentimiento, autorización y/o permiso por escrito de todas y cada una de las personas físicas identificables que aparezcan en sus Contribuciones para utilizar el nombre o la imagen de cada una de dichas personas, de modo que permita la inclusión y el uso de sus Contribuciones de cualquier manera contemplada por los Servicios y estos Términos Legales;
■ sus Contribuciones no son falsas, inexactas ni engañosas;
■ sus Contribuciones no constituyen publicidad no solicitada o no autorizada, materiales promocionales, esquemas piramidales, cartas en cadena, spam, envíos masivos u otras formas de solicitud;
■ sus Contribuciones no son obscenas, lascivas, indecentes, violentas, acosadoras, difamatorias, calumniosas ni de otro modo objetables (según lo determinemos nosotros);
■ sus Contribuciones no ridiculizan, se burlan, desprestigian, intimidan ni abusan de ninguna persona;
■ sus Contribuciones no se utilizan para acosar o amenazar (en el sentido jurídico de esos términos) a ninguna otra persona ni para promover la violencia contra una persona o clase específica de personas;

■ sus Contribuciones no infringen ninguna ley, normativa o regla aplicable;
■ sus Contribuciones no vulneran los derechos de privacidad o de publicidad de ningún tercero;
■ sus Contribuciones no infringen ninguna ley aplicable relativa a la pornografía infantil ni están destinadas de otro modo a perjudicar la salud o el bienestar de los menores;
■ sus Contribuciones no incluyen comentarios ofensivos relacionados con la raza, el origen nacional, el género, la orientación sexual o la discapacidad física;
■ sus Contribuciones no infringen ninguna disposición de estos Términos Legales ni de ninguna ley o normativa aplicable, ni enlazan a material que las infrinja.

Cualquier uso de los Servicios que infrinja lo anterior constituye un incumplimiento de estos Términos Legales y puede dar lugar, entre otras consecuencias, a la terminación o suspensión de sus derechos para utilizar los Servicios.

8. LICENCIA DE LAS CONTRIBUCIONES

Usted y los Servicios acuerdan que podemos acceder, almacenar, procesar y utilizar cualquier información y dato personal que proporcione de conformidad con los términos de la Política de Privacidad y sus opciones (incluida la configuración).

Al enviar sugerencias u otros comentarios sobre los Servicios, acepta que podamos utilizar y compartir dichos comentarios para cualquier finalidad sin compensación alguna para usted.

No reclamamos ningún derecho de propiedad sobre sus Contribuciones. Usted conserva la plena propiedad de todas sus Contribuciones y de cualquier derecho de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad asociados con ellas. No somos responsables de ninguna declaración o manifestación incluida en sus Contribuciones que usted proporcione en cualquier área de los Servicios. Usted es el único responsable de sus Contribuciones a los Servicios y acepta expresamente exonerarnos de toda responsabilidad y abstenerse de emprender cualquier acción legal contra nosotros en relación con sus Contribuciones.

9. SITIOS WEB Y CONTENIDO DE TERCEROS

Los Servicios pueden contener (o usted puede ser dirigido a través de https://www.veterinariadelmar.com) enlaces a otros sitios web («Sitios Web de Terceros»), así como artículos, fotografías, textos, gráficos, imágenes, diseños, música, sonidos, videos, información, aplicaciones, software y otros contenidos o elementos pertenecientes a terceros o procedentes de ellos («Contenido de Terceros»). Dichos Sitios Web de Terceros y Contenido de Terceros no son investigados, supervisados ni comprobados por nosotros en cuanto a su exactitud, idoneidad o integridad, y no somos responsables de ningún Sitio Web de Terceros al que se acceda a través de los Servicios ni de ningún Contenido de Terceros publicado, disponible o instalado desde los Servicios, incluido el contenido, la exactitud, el carácter ofensivo, las opiniones, la fiabilidad, las prácticas de privacidad u otras políticas de los Sitios Web de Terceros o del Contenido de Terceros.

La inclusión, el enlace o la autorización para utilizar o instalar cualquier Sitio Web de Terceros o Contenido de Terceros no implica nuestra aprobación ni respaldo de estos. Si decide abandonar los Servicios y acceder a los Sitios Web de Terceros o utilizar o instalar cualquier Contenido de Terceros, lo hace bajo su propia responsabilidad y debe saber que

estos Términos Legales dejan de regir. Debe revisar los términos y políticas aplicables, incluidas las prácticas de privacidad y recopilación de datos, de cualquier sitio web al que acceda desde los Servicios o relacionado con cualquier aplicación que utilice o instale desde los Servicios. Cualquier compra que realice a través de Sitios Web de Terceros se efectuará mediante otros sitios web y con otras empresas, y no asumimos ninguna responsabilidad al respecto, ya que dichas compras se realizan exclusivamente entre usted y el tercero correspondiente. Usted acepta y reconoce que no respaldamos los productos o servicios ofrecidos en Sitios Web de Terceros y nos mantendrá indemnes frente a cualquier daño causado por la compra de dichos productos o servicios.

Asimismo, nos mantendrá indemnes frente a cualquier pérdida sufrida por usted o daño causado a usted relacionado con cualquier Contenido de Terceros o con cualquier contacto con Sitios Web de Terceros.

10. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

Nos reservamos el derecho, pero no la obligación, de: (1) supervisar los Servicios para detectar infracciones de estos Términos Legales; (2) emprender las acciones legales apropiadas contra cualquier persona que, a nuestra exclusiva discreción, infrinja la ley o estos Términos Legales, incluida, entre otras, la denuncia de dicho usuario ante las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley; (3) a nuestra exclusiva discreción y sin limitación, rechazar, restringir el acceso, limitar la disponibilidad o deshabilitar (en la medida técnicamente posible) cualquiera de sus Contribuciones o cualquier parte de estas; (4) a nuestra exclusiva discreción y sin limitación, aviso ni responsabilidad, eliminar de los Servicios o deshabilitar de otro modo todos los archivos y contenidos que tengan un tamaño excesivo o que resulten gravosos para nuestros sistemas de cualquier manera; y (5) gestionar de otro modo los Servicios de una manera destinada a proteger nuestros derechos y bienes y facilitar el correcto funcionamiento de los Servicios.

11. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Nos preocupan la privacidad y la seguridad de los datos. Revise nuestra Política de Privacidad:
https://www.veterinariadelmar.com/Informacion/politicaprivacidad. Al utilizar los Servicios, acepta quedar sujeto a nuestra Política de Privacidad, que queda incorporada a estos Términos Legales.

Tenga en cuenta que los Servicios están alojados en Uruguay. Si accede a los Servicios desde cualquier otra región del mundo cuyas leyes u otros requisitos relativos a la recopilación, uso o divulgación de datos personales difieran de las leyes aplicables en Uruguay, entonces, mediante su uso continuado de los Servicios, estará transfiriendo sus datos a Uruguay y consiente expresamente que sus datos sean transferidos y procesados en Uruguay.

12. VIGENCIA Y TERMINACIÓN

Estos Términos Legales permanecerán plenamente vigentes mientras utilice los Servicios. SIN LIMITAR NINGUNA OTRA DISPOSICIÓN DE ESTOS TÉRMINOS LEGALES, NOS RESERVAMOS EL DERECHO, A NUESTRA EXCLUSIVA DISCRECIÓN Y SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD, DE DENEGAR EL ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS

(INCLUIDO EL BLOQUEO DE DETERMINADAS DIRECCIONES IP) A CUALQUIER PERSONA POR CUALQUIER MOTIVO O SIN MOTIVO ALGUNO, INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DECLARACIÓN, GARANTÍA O COMPROMISO CONTENIDO EN ESTOS TÉRMINOS LEGALES O DE CUALQUIER LEY O NORMATIVA APLICABLE. PODEMOS TERMINAR SU USO O PARTICIPACIÓN EN LOS SERVICIOS O ELIMINAR SU CUENTA Y CUALQUIER CONTENIDO O INFORMACIÓN QUE HAYA PUBLICADO EN CUALQUIER MOMENTO, SIN ADVERTENCIA Y A NUESTRA EXCLUSIVA DISCRECIÓN.

Si cancelamos o suspendemos su cuenta por cualquier motivo, tiene prohibido registrarse y crear una nueva cuenta bajo su nombre, un nombre falso o prestado, o el nombre de un tercero, incluso si actúa en nombre de dicho tercero. Además de cancelar o suspender su cuenta, nos reservamos el derecho a emprender las acciones legales correspondientes, incluidas, entre otras, acciones civiles, penales y medidas cautelares.

13. MODIFICACIONES E INTERRUPCIONES

Nos reservamos el derecho a cambiar, modificar o eliminar el contenido de los Servicios en cualquier momento o por cualquier motivo, a nuestra exclusiva discreción y sin previo aviso. Sin embargo, no tenemos obligación de actualizar ninguna información de nuestros Servicios. No seremos responsables ante usted ni ante ningún tercero por ninguna modificación, cambio de precio, suspensión o interrupción de los Servicios.

No podemos garantizar que los Servicios estén disponibles en todo momento. Podemos experimentar problemas de hardware, software u otros problemas, o necesitar realizar tareas de mantenimiento relacionadas con los Servicios, lo que puede provocar interrupciones, retrasos o errores. Nos reservamos el derecho a cambiar, revisar, actualizar, suspender, interrumpir o modificar de cualquier otra manera los Servicios en cualquier momento o por cualquier motivo, sin previo aviso. Usted acepta que no tendremos ninguna responsabilidad por ninguna pérdida, daño o inconveniente causado por su imposibilidad de acceder a los Servicios o utilizarlos durante cualquier período de inactividad o interrupción. Nada de lo dispuesto en estos Términos Legales se interpretará como una obligación de mantener y prestar asistencia a los Servicios ni de proporcionar correcciones, actualizaciones o versiones relacionadas con ellos.

14. LEGISLACIÓN APLICABLE

Estos Términos Legales se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de Uruguay. DBProject y usted consienten irrevocablemente que los tribunales de Uruguay tendrán jurisdicción exclusiva para resolver cualquier disputa que pueda surgir en relación con estos Términos Legales.

15. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Negociaciones informales

Con el fin de agilizar la resolución y controlar el costo de cualquier disputa, controversia o reclamación relacionada con estos Términos Legales (cada una, una «Disputa», y conjuntamente, las «Disputas») presentada por usted o por nosotros (individualmente, una «Parte» y conjuntamente, las «Partes»), las Partes acuerdan intentar primero negociar

informalmente cualquier Disputa (salvo aquellas Disputas expresamente exceptuadas a continuación) durante al menos treinta (30) días antes de iniciar un arbitraje. Estas negociaciones informales comenzarán mediante notificación escrita de una Parte a la otra.

Arbitraje vinculante

Si las partes no pueden resolver la disputa mediante negociación informal, la disputa se resolverá definitivamente mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional vigente en el momento de inicio del arbitraje. El número de árbitros será de dos (2). La sede, lugar jurídico o lugar del arbitraje será Maldonado, Uruguay. El idioma de los procedimientos será el español. La legislación aplicable a estos Términos Legales será la legislación sustantiva de Uruguay.

Restricciones

Las Partes acuerdan que cualquier arbitraje se limitará a la Disputa entre las Partes individualmente. En la máxima medida permitida por la ley, (a) ningún arbitraje se acumulará con ningún otro procedimiento; (b) no existirá derecho ni autoridad para arbitrar ninguna Disputa como acción colectiva ni para utilizar procedimientos de acción colectiva; y (c) no existirá derecho ni autoridad para presentar ninguna Disputa en calidad de representante en nombre del público en general o de cualquier otra persona.

Excepciones a las negociaciones informales y al arbitraje

Las Partes acuerdan que las siguientes Disputas no estarán sujetas a las disposiciones anteriores relativas a las negociaciones informales y al arbitraje vinculante: (a) cualquier Disputa que tenga por objeto hacer valer o proteger, o que se refiera a la validez, de los derechos de propiedad intelectual de una Parte; (b) cualquier Disputa relacionada con o derivada de acusaciones de robo, piratería, invasión de la privacidad o uso no autorizado; y (c) cualquier solicitud de medidas cautelares. Si se determina que esta disposición es ilegal o inaplicable, ninguna de las Partes elegirá someter a arbitraje ninguna Disputa comprendida en la parte de esta disposición que se haya considerado ilegal o inaplicable, y dicha Disputa será resuelta por un tribunal competente dentro de los tribunales indicados anteriormente para la jurisdicción, y las Partes aceptan someterse a la jurisdicción personal de dicho tribunal.

16. CORRECCIONES

Puede haber información en los Servicios que contenga errores tipográficos, inexactitudes u omisiones, incluidas descripciones, precios, disponibilidad y otra información diversa. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error, inexactitud u omisión y a modificar o actualizar la información de los Servicios en cualquier momento, sin previo aviso.

17. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN «TAL COMO ESTÁN» Y «SEGÚN DISPONIBILIDAD». USTED ACEPTA QUE EL USO DE LOS SERVICIOS SERÁ BAJO SU ÚNICA RESPONSABILIDAD. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS Y SU USO DE ESTOS, INCLUIDAS, ENTRE

OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y NO INFRACCIÓN. NO OFRECEMOS GARANTÍAS NI DECLARACIONES SOBRE LA EXACTITUD O INTEGRIDAD DEL CONTENIDO DE LOS SERVICIOS NI DEL CONTENIDO DE NINGÚN SITIO WEB O APLICACIÓN MÓVIL ENLAZADOS A LOS SERVICIOS, Y NO ASUMIREMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR (1) ERRORES, EQUIVOCACIONES O INEXACTITUDES DEL CONTENIDO Y LOS MATERIALES; (2) LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD, DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE RESULTEN DE SU ACCESO A LOS SERVICIOS Y SU USO DE ESTOS; (3) CUALQUIER ACCESO O USO NO AUTORIZADO DE NUESTROS SERVIDORES SEGUROS Y/O DE CUALQUIER INFORMACIÓN PERSONAL Y/O FINANCIERA ALMACENADA EN ELLOS; (4) CUALQUIER INTERRUPCIÓN O CESE DE LA TRANSMISIÓN HACIA O DESDE LOS SERVICIOS; (5) CUALQUIER ERROR DE SOFTWARE, VIRUS, CABALLO DE TROYA O ELEMENTO SIMILAR QUE PUEDA SER TRANSMITIDO HACIA O A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS POR CUALQUIER TERCERO; Y/O (6) CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO Y MATERIAL, O POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO EN QUE SE INCURRA COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO PUBLICADO, TRANSMITIDO O PUESTO A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER OTRA FORMA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS.

NO GARANTIZAMOS, RESPALDAMOS, ASEGURAMOS NI ASUMIMOS RESPONSABILIDAD POR NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO ANUNCIADO U OFRECIDO POR UN TERCERO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS, CUALQUIER SITIO WEB ENLAZADO O CUALQUIER SITIO WEB O APLICACIÓN MÓVIL DESTACADOS EN CUALQUIER BANNER U OTRA PUBLICIDAD, Y NO SEREMOS PARTE NI, DE NINGUNA MANERA, RESPONSABLES DE SUPERVISAR NINGUNA TRANSACCIÓN ENTRE USTED Y CUALQUIER PROVEEDOR TERCERO DE PRODUCTOS O SERVICIOS. AL IGUAL QUE CON LA COMPRA DE UN PRODUCTO O SERVICIO A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO O EN CUALQUIER ENTORNO, DEBE UTILIZAR SU MEJOR CRITERIO Y ACTUAR CON LA DEBIDA PRECAUCIÓN CUANDO CORRESPONDA.

18. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

EN NINGÚN CASO NOSOTROS, NI NUESTROS DIRECTORES, EMPLEADOS O AGENTES, SEREMOS RESPONSABLES ANTE USTED O ANTE CUALQUIER TERCERO POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, CONSECUENTE, EJEMPLAR, INCIDENTAL, ESPECIAL O PUNITIVO, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS, DATOS U OTROS DAÑOS DERIVADOS DE SU USO DE LOS SERVICIOS, INCLUSO SI SE NOS HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

19. INDEMNIZACIÓN

Usted acepta defendernos, indemnizarnos y mantenernos indemnes, incluidas nuestras subsidiarias, afiliadas y todos nuestros respectivos directivos, agentes, socios y empleados, frente a cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación o demanda, incluidos honorarios y gastos razonables de abogados, presentada por cualquier tercero debido a o derivada de: (1) el uso de los Servicios; (2) el incumplimiento de estos Términos Legales; (3) cualquier incumplimiento de las declaraciones y garantías establecidas en estos Términos Legales; (4) su violación de los derechos de un tercero, incluidos, entre otros, los

derechos de propiedad intelectual; o (5) cualquier acto perjudicial manifiesto hacia otro usuario de los Servicios con quien se haya conectado a través de los Servicios.

No obstante lo anterior, nos reservamos el derecho, a su costa, de asumir la defensa y el control exclusivos de cualquier asunto respecto del cual usted esté obligado a indemnizarnos, y usted acepta cooperar, a su costa, con nuestra defensa frente a dichas reclamaciones. Realizaremos esfuerzos razonables para notificarle cualquier reclamación, acción o procedimiento sujeto a esta indemnización tan pronto como tengamos conocimiento de ello.

20. DATOS DEL USUARIO

Mantendremos determinados datos que usted transmita a los Servicios con el fin de gestionar el funcionamiento de los Servicios, así como datos relacionados con su uso de los Servicios. Aunque realizamos copias de seguridad periódicas y rutinarias de los datos, usted es el único responsable de todos los datos que transmita o que estén relacionados con cualquier actividad que haya realizado utilizando los Servicios.

Usted acepta que no tendremos ninguna responsabilidad ante usted por la pérdida o corrupción de dichos datos y, por la presente, renuncia a cualquier derecho de acción contra nosotros derivado de dicha pérdida o corrupción de datos.

21. COMUNICACIONES, TRANSACCIONES Y FIRMAS ELECTRÓNICAS

Visitar los Servicios, enviarnos correos electrónicos y completar formularios en línea constituyen comunicaciones electrónicas. Usted consiente recibir comunicaciones electrónicas y acepta que todos los acuerdos, avisos, divulgaciones y demás comunicaciones que le proporcionemos electrónicamente, por correo electrónico y en los Servicios, satisfacen cualquier requisito legal de que dichas comunicaciones consten por escrito.

POR LA PRESENTE, USTED ACEPTA EL USO DE FIRMAS, CONTRATOS, PEDIDOS Y OTROS REGISTROS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO LA ENTREGA ELECTRÓNICA DE AVISOS, POLÍTICAS Y REGISTROS DE TRANSACCIONES INICIADAS O COMPLETADAS POR NOSOTROS O A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS. Por la presente, renuncia a cualquier derecho o requisito establecido en estatutos, reglamentos, normas, ordenanzas u otras leyes de cualquier jurisdicción que exijan una firma original o la entrega o conservación de registros no electrónicos, o pagos o la concesión de créditos por cualquier medio distinto de los medios electrónicos.

22. DISPOSICIONES VARIAS

Estos Términos Legales y cualquier política o norma operativa publicada por nosotros en los Servicios o con respecto a estos constituyen el acuerdo y entendimiento íntegro entre usted y nosotros. El hecho de que no ejerzamos o hagamos cumplir algún derecho o disposición de estos Términos Legales no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición. Estos Términos Legales se aplicarán en la máxima medida permitida por la ley. Podemos ceder cualquiera o todos nuestros derechos y obligaciones a terceros en cualquier momento. No seremos responsables por ninguna pérdida, daño, retraso o incumplimiento causado por cualquier motivo que escape a nuestro control razonable. Si se determina que alguna

disposición o parte de una disposición de estos Términos Legales es ilegal, nula o inaplicable, dicha disposición o parte se considerará separable de estos Términos Legales y no afectará la validez ni exigibilidad de las disposiciones restantes. Estos Términos Legales o el uso de los Servicios no crean entre usted y nosotros ninguna relación de empresa conjunta, sociedad, empleo o agencia. Usted acepta que estos Términos Legales no se interpretarán en nuestra contra por el hecho de haber sido redactados por nosotros. Por la presente, usted renuncia a cualquier defensa que pueda tener basada en la forma electrónica de estos Términos Legales y en la falta de firma de las partes para formalizarlos.

23. CONTÁCTENOS

Para resolver una reclamación relacionada con los Servicios o recibir más información sobre su uso, póngase en contacto con nosotros en:

DBProject
Dr. Roman Bergalli 970, 20000 Maldonado
Maldonado, Maldonado 20000
Uruguay
Teléfono: 09X-XXX-XXX
veterinariadelmar@gmail.com